

Allgemeine Geschäftsbedingungen

EMC Container GmbH · Stand 2026-07-01

§ 1 Geltungsbereich

Für alle Lieferungen von EMC Container GmbH (nachfolgend „Verkäufer“) an Verbraucher und Unternehmer gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB).

Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 BGB).

Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, der Verkäufer stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

§ 2 Vertragsschluss

Die Darstellung der Produkte im Onlineshop stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar, sondern eine Aufforderung zur Bestellung (invitatio ad offerendum).

Mit dem Absenden der Bestellung über die Schaltfläche „Zahlungspflichtig bestellen“ geben Sie ein verbindliches Angebot zum Kauf der im Warenkorb enthaltenen Waren ab.

Der Verkäufer bestätigt den Eingang der Bestellung unverzüglich per E-Mail. Diese Eingangsbestätigung stellt noch keine Annahme des Angebots dar. Der Kaufvertrag kommt erst mit der ausdrücklichen Annahmeerklärung (Auftragsbestätigung) oder mit der Auslieferung der Ware zustande.

Der Verkäufer behält sich vor, das Angebot nicht anzunehmen, insbesondere wenn die bestellte Ware nicht verfügbar ist oder die Anlieferung an der angegebenen Adresse technisch nicht möglich ist.

§ 3 Preise und Versandkosten

Alle im Shop angezeigten Preise sind Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer wird gesondert berechnet und auf der Rechnung ausgewiesen, die der Kunde nach Vertragsschluss erhält.

Die Lieferpauschale richtet sich nach der Postleitzahl des Lieferorts und der Außenlänge des Containers. Sie wird im Bestellprozess vor Absenden der Bestellung gesondert ausgewiesen.

Ab einem Nettowarenwert von 9.500 EUR erfolgt die Lieferung innerhalb Deutschlands versandkostenfrei.

Ist zur Anlieferung ein Autokran erforderlich, weil die Stellfläche nicht direkt anfahrbar ist, teilt der Verkäufer die Mehrkosten vor Auftragsbestätigung mit. Der Kunde kann die Bestellung in diesem Fall kostenfrei stornieren.

§ 4 Zahlungsbedingungen

Es stehen die im Bestellprozess angegebenen Zahlungsarten zur Verfügung: Vorkasse per Überweisung, SEPA-Lastschrift sowie – für Unternehmer nach Bonitätsprüfung – Kauf auf Rechnung. Karten- und PayPal-Zahlungen bieten wir nicht an.

Bei Vorkasse gewährt der Verkäufer 2 % Skonto. Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 7 Tagen nach Bestellbestätigung zu überweisen.

Beim Kauf auf Rechnung ist der Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung ohne Abzug fällig.

Bankverbindung: Sparkasse Westerwald-Sieg, IBAN DE89 5735 1030 0000 1234 56, BIC MALADE51AKI, Kontoinhaber EMC Container GmbH.

Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, ist der Verkäufer berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu verlangen.

§ 5 Lieferung und Anlieferungsbedingungen

Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands an die vom Kunden angegebene Lieferadresse. Die angegebenen Lieferzeiten sind unverbindliche Richtwerte und beginnen mit Zahlungseingang bzw. bei Kauf auf Rechnung mit der Auftragsbestätigung.

Der Kunde hat sicherzustellen, dass folgende Voraussetzungen am Lieferort erfüllt sind:

- eine befestigte, tragfähige und ausreichend große Stellfläche
- eine freie Zufahrt von mindestens 3,5 m Breite (bis 20 Fuß) bzw. 4,0 m (ab 40 Fuß)
- eine hindernisfreie Durchfahrtshöhe von mindestens 4,2 m
- ausreichend Rangier- und Arbeitsraum für das Absetzfahrzeug bzw. den Kran
- die Anwesenheit einer weisungsberechtigten Person zum Liefertermin

Kann die Lieferung aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, nicht durchgeführt werden – insbesondere wegen unzureichender Zufahrt, nicht tragfähigen Untergrunds oder Abwesenheit –, trägt der Kunde die Kosten der Fehlanfahrt sowie einer erneuten Anlieferung.

Der Verkäufer schuldet das Absetzen des Containers an der vereinbarten Stelle. Ein Verbringen auf das Grundstück über Hindernisse hinweg, das Herstellen eines Fundaments sowie behördliche Genehmigungen sind nicht Bestandteil der Leistung, sofern nicht ausdrücklich vereinbart.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers.

Gegenüber Unternehmern behält sich der Verkäufer das Eigentum bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor. Der Unternehmer ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln und den Verkäufer unverzüglich zu informieren, wenn Dritte auf die Ware zugreifen.

§ 7 Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.

Gegenüber Unternehmern beträgt die Gewährleistungsfrist für gebrauchte Container ein Jahr ab Ablieferung.

Bei gebrauchten Containern stellen alters- und gebrauchsbedingte Erscheinungen keinen Mangel dar. Dazu zählen insbesondere Kratzer, Dellen, Farbabweichungen, Ausbesserungslackierungen, Flugrost sowie Reparaturstellen aus dem Vorbetrieb, soweit die Wind- und Wasserdichtheit nicht beeinträchtigt ist.

Der Kunde hat die Ware bei Anlieferung auf Transportschäden zu untersuchen und erkennbare Schäden auf dem Lieferschein zu vermerken. Unternehmer trifft darüber hinaus die Untersuchungs- und Rügepflicht nach § 377 HGB.

§ 8 Garantie

Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung gewährt der Verkäufer eine Garantie auf die Wind- und Wasserdichtheit mit folgenden Laufzeiten ab Ablieferung:

- fabrikneue Container: 60 Monate
- One-Trip-Container: 36 Monate
- generalüberholte sowie ausgebaute Container: 24 Monate
- gebrauchte Container: 12 Monate

Die Garantie umfasst die Beseitigung von Undichtigkeiten durch Reparatur oder – nach Wahl des Verkäufers – den Austausch der Ware. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden durch unsachgemäße Aufstellung (insbesondere nicht waagerechte Aufstellung), eigenmächtige bauliche Veränderungen, Gewalteinwirkung, höhere Gewalt sowie normale Abnutzung.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Kunden werden durch die Garantie nicht eingeschränkt.

§ 9 Haftung

Der Verkäufer haftet unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels sowie nach dem Produkthaftungsgesetz.

Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.

Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen.

§ 10 Genehmigungen und Aufstellung

Der Kunde ist allein dafür verantwortlich, die für die Aufstellung des Containers erforderlichen behördlichen Genehmigungen einzuholen. Dies betrifft insbesondere baurechtliche Genehmigungen nach der jeweiligen Landesbauordnung sowie Sondernutzungserlaubnisse bei Aufstellung auf öffentlichem Grund.

Der Verkäufer erteilt hierzu allenfalls unverbindliche Hinweise und übernimmt keine Prüfung der Genehmigungsfähigkeit. Eine ausbleibende oder versagte Genehmigung berührt die Wirksamkeit des Kaufvertrags nicht.

§ 11 Schlussbestimmungen

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit dadurch der Schutz zwingender Verbraucherschutzvorschriften des Staates des gewöhnlichen Aufenthalts nicht entzogen wird.

Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.